

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50632410320248240930

ID Comunicacao: 333871292

Data Disponibilizacao: 2025-07-24

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>CUMPRIMENTO DE SENTEN¸A Nº 5063241-03.2024.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>1. A norma dos §§ 2º e 4º do art. 841 do Código de Processo Civil estabelece que "se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal"; considerando-se, ademais, "realizada a intima¸ão a que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endere¸o sem prévia comunica¸ão ao juíz, observado o disposto no parágrafo único do art. 274". </p>

<p>O art. 274 do Código de Processo Civil dispõe que "presumem-se válidas as intima¸ões dirigidas ao endere¸o constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modifica¸ão temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juíz, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endere¸o".</p>

<p>In casu, ainda que infrutífera, vislumbro que a intima¸ão da parte foi direcionada para o mesmo endere¸o de cita¸ão.</p>

<p>Assim, ausente qualquer notícia de altera¸ão de endere¸o, reputa-se válida a intima¸ão para os fins de direito.</p>

<p>2. Intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito em 30 dias, sob pena de suspensão do processo e do prazo prescricional por 1 ano (CPC, art. 921, III, § 1º)</p>

```
1ª),&nbsp;<strong>independentemente&nbsp;</strong>, com a ciência de que,
decorrido o prazo, os autos serão arquivados administrativamente e será
retomada&nbsp;a&nbsp;contagem&nbsp;da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, III, §§
2ª e 4ª).</span></p></section>
<section>
  </section>
<section>
<p>&nbsp;</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p></section>
<footer>

</footer></article></body></html>
```